molit.go.kr

2025

주택 임대차계약

MINISTRY OF LAND,
INFRASTRUCTURE AND
TRANSPORT

신고제 사무편람

국토교통부

2025

주택 임대차계약 신고제 사무편람

MINISTRY OF LAND,
INFRASTRUCTURE AND
TRANSPORT

국토교통부

CONTENTS

Ⅰ 주택 임대차 신고제도 개요

1. 도입배경 ····· 3
2. 추진경과 ····· 3

Ⅱ 주택 임대차 신고제도 적용기준

1. 주택 임대차 계약 신고대상 ····· 7
   - 가. 신고대상 ····· 7
   - 나. 신고대상 지역·금액·시점 적용범위 ····· 7
   - 다. 계약체결일 기준 및 신고기한 등 ····· 8
   - 라. 신고사항 ····· 9
   - 마. 신고대상 여부 사례 ····· 9
2. 주택 임대차 계약 신고의무자 ····· 12
   - 가. 임대차 계약 당사자(국가등 제외) ····· 12
   - 나. 정부·지자체·공공기관·지방공사 등(국가등) ····· 12
3. 주택 임대차 계약 신고방법 ····· 12
   - 가. 공동 신고 ····· 12
   - 나. 단독 신고 ····· 13
   - 다. 국가등 신고 ····· 14
4. 주택 임대차 대리인(개업공인중개사 포함) 작성·제출 방법 ····· 15
   - 가. 공동·단독 신고 위임을 받은 경우 ····· 15
   - 나. 국가등 신고 위임을 받은 경우 ····· 16
5. 주택 임대차 계약 신고처리 등 ····· 18
   - 가. 신고관청 ····· 18
   - 나. 신고접수 ····· 18

CONTENTS

다. 신고필증 발급 ····· 18
라. 신고효과(확정일자 부여 의제) ····· 18
마. 임차인 전입신고의 임대차 신고 의제 ····· 19
바. 임대차 신고필증 활용 ····· 19

Ⅲ 주택 임대차 계약 신고절차 및 처리 방법

1. 신고절차 ····· 23
가. 인터넷신고 절차 ····· 23
나. 방문신고 절차 ····· 25
2. 유형별 신고방법 및 처리 기준 ····· 27
가. 신고유형별 방법 ····· 27
나. 계약당사자 유형별 방법 ····· 28
다. 기타 방법 ····· 28
3. 임대차계약서 제출 시 확인 사항 ····· 30
가. 임대인 및 임차인 인적사항 등 ····· 30
나. 주택 주소(소재지)·종류 등 목적물 현황 ····· 30
다. 임대차 기간 ····· 31
라. 보증금·차임 ····· 31
마. 기타 ····· 31
4. 신고서 작성기준 및 방법 등(계약서 미제출 경우) ····· 35
가. 1건 계약서 1건 신고서 작성 ····· 35
나. 신고서 및 별지 사용 ····· 35
다. 신고서 사항별 작성 방법(Ⅲ-3. 계약서 확인사항 참고) ····· 35
5. 주택 임대차 변경 신고 ····· 37
가. 변경 신고대상 ····· 37

나. 변경 신고사항·방법 및 처리 ····· 37
6. 주택 임대차 해제 신고 ····· 37
가. 해제 신고대상 ····· 37
나. 해제 신고사항·방법 및 처리 ····· 38
7. 주택 임대차 정정 신고 ····· 38
가. 정정 신고대상 ····· 38
나. 정정 신고사항·방법 및 처리 ····· 38
8. 임대차 신고제 관련 의제 처리(전입신고·확정일자 등) ····· 39
가. 전입신고 시 임대차 신고 의제 처리요건 ····· 39
나. 주택 임대사업자의 임대차 신고 의제 ····· 41
다. 임대차 신고 시 확정일자 부여 의제 처리요건 ····· 41

Ⅳ 과태료 부과

1. 주택 임대차 신고의무 및 관련 위반행위 등 ····· 45
가. 임대차 계약 체결 관련 ····· 45
나. 임대차 변경계약 체결 관련 ····· 45
다. 임대차 계약 해제 관련 ····· 46
라. 기타 위반행위 ····· 46
2. 위반행위별 과태료 부과 기준 ····· 46
가. 임대차 계약 신고 관련 ····· 46
나. 임대차 계약 해제신고 관련 ····· 47
다. 기타 위반행위 관련 ····· 47
3. 과태료 부과 일반 기준 ····· 48
가. 과태료 처분 적용기준 ····· 48
나. 과태료 처분청 ····· 49

CONTENTS

다. 과태료 부과 감경 및 부과한계 ····· 49
라. 신고기간 해태에 대한 면책 ····· 49
4. 과태료 징수 절차 및 방법 ····· 51
가. 과태료 부과 사전 예고통지 ····· 51
나. 과태료 부과 ····· 51
다. 이의제기 및 법원 통보 ····· 51
라. 과태료 징수 ····· 52
5. 과태료 부과 계도기간 운영 및 종료 ····· 52
6. 임대차 신고 의제처리 대상 관련 ····· 52
가. 전입신고의 임대차 신고 의제 ····· 52
나. 주택 임대사업자의 임대차 신고 의제 ····· 52

V 자진신고 및 신고포상금 제도

1. 자진신고 과태료 감면(리니언시) 제도 ····· 57
가. 과태료 면제 또는 감경대상 ····· 57
나. 과태료 100% 면제 기준 ····· 57
다. 과태료 50% 감경 기준 ····· 57
라. 과태료 감면 제외 사유 ····· 57
2. 신고포상금의 지급 ····· 58
가. 지급대상 ····· 58
나. 지급제외 ····· 58
다. 포상금 지급절차 ····· 58
라. 기타사항 ····· 59

Ⅵ 주택 임대차 신고제도 관련 FAQ

1. 신고대상 등 관련 ····· 63
2. 신고방법 관련 ····· 70
3. 계약서 기재사항 및 변경/해제 신고 등 ····· 77
4. 임대차 신고제 관련 의제 처리 ····· 83
5. 지자체 사실조회 요청 관련 사항 ····· 87
6. 실거래 공개 등 기타사항 ····· 88

2025
주택 임대차계약
신고제 사무편람

I

주택 임대차 신고제도 개요

MINISTRY OF LAND,
INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

I 주택 임대차 신고제도 개요

1 도입배경

- 거래신고제가 도입('06년~)된 매매시장과 달리 임대차시장은 신고의 의무가 없어 확정일자 등 제한된 정보만으로 임대차 현황 파악이 가능하였고,
- 이로 인한 정확한 임대차 시세정보 부재로 임차인이 임대인과 대등한 위치에서 임대조건 협상이 어렵고, 분쟁 발생 시 해결 기준이 없어 신속한 해결이 어려워지는 등 문제 발생
- 이에, 주택의 임대차 계약에 대하여 계약 당사자가 신고기한 내에 계약 내용 등을 신고하도록 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」(법률 제17483호, 2020. 8. 18. 공포, 2021. 6. 1. 시행) 개정

2 추진경과

- '부동산 거래신고 등에 관한 법률' 개정('21.6.1 시행), 하위법령 마련(~ '21.5.31)
- 임대차 신고 전산시스템 개발('20.12월 착수 ~ '21.5월말 준공)
- 신고절차 및 전산시스템 검증을 위한 사전 시범운영 실시('21.4.15 ~, 5개 동)
- 17개 시·도, 시·군·구 지자체 담당자 교육('21.5.6 ~ 5.21 / '22.9.2 ~ 9.27 / '23.11 ~ 12)
- 주택 임대차 신고제 본격 시행('21.6.1 ~)
- 임대차 신고정보 시범공개('21.11월 ~, 서울), 전국 공개('22.12.30 ~, 월 1회 → 익일)
- 국민 적응기간 등을 감안 4년간 계도기간 운영('21.6.1. ~ '25.5.31, 1년 단위 4회)
- 차세대 RTMS 전환 운영 개편('24.2.13), 모바일 신고 시스템 개발('24.7)
- 지연신고 과태료 부과 기준 완화(4만원 ~ 100만원 → 2만원~30만원, '25.4.29. 시행령 공포·시행)
- '25.6.1 이후 계약부터 과태료 부과 실시('25.4.29 보도자료 배포)

☑ 참고 : 매매신고와 임대차신고의 차이

구분	부동산 매매거래 신고제	주택 임대차 신고제
신고 의무자	거래당사자(직접거래) 및 개업공인중개사(중개거래)	거래당사자(임대인, 임차인)
신고대상	토지, 건축물, 주택 분양권 및 입주권의 매매계약	주임법상 주택의 임대차 계약 체결, 변경, 해제
신고기간	계약체결일로부터 30일 이내	계약체결일로부터 30일 이내
방문신고	시군구청	읍·면·동(주민센터)
온라인신고	부동산거래관리시스템	부동산거래관리시스템
신고내용	거래당사자 인적사항, 계약 체결일, 중도금 지급 및 잔금 지급일, 주소, 거래가격, 자금 조달계획, 입주여부 및 시기 등	거래당사자 인적사항, 계약 체결일, 목적물 주소, 보증금, 차임 등 신고항목
타 제도에 의한 의제	-	전입신고, 등록임대사업자 (공공+민간) 임대차 계약 신고
신고시 타 제도의 의제	-	확정일자 신고 효과
금액기준	-	대통령령으로 정하는 금액
신고지역	전국	대통령령으로 정하는 지역
과태료	지연신고 10만원 ~ 300만원 거짓신고 취득가액의 100분의 2 ~100분의 10 등	지연신고 2만원 ~ 30만원, 거짓신고 100만원 등
자료 활용	• 실거래가 인터넷 공개 • 신고가격 검증→허위신고 과태료 부과 • 국세청 등에 자료 제공	• 실거래가 인터넷 공개 • (정부) 가격 등 통계인프라 보강, 임대차 시장관리 강화 • (국민) 전세보증금반환보증, 주거급여 등 유관제도 신청간소화에 활용

II

주택 임대차 신고제도 적용기준

MINISTRY OF LAND,
INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

Ⅱ 주택 임대차 신고제도 적용기준

1 주택 임대차 계약 신고대상

가. 신고대상

■ 주택 임대차(전세/월세 등) 계약

- 주택 : 주택임대차보호법 상 주택*(주거용 건물)
  - 주거용 건물 : 단독, 아파트, 연립, 다세대, 다가구 주택 및 주거용 오피스텔 등 주거를 목적으로 하는 건물

    * 임대차계약체결 당시의 실제용도, 임대차의 목적, 전체 건물과 임대차 목적물의 구조와 형태 등 구체적인 상황을 고려해서 합목적으로 판단(대판 95다51953)
- 임대차 : 임대차는 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용·수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 차임을 지급할 것을 약정(민법 제618조)

☞ **주거를 목적으로 한 주거용 건물 임대차 계약을 대상**

나. 신고대상 지역·금액·시점 적용범위

- 지역 : 경기도 외 도(道)관할 군(郡)지역을 제외한 전역

  * 강원특별자치도 및 전북특별자치도 내 '군' 지역의 경우 신고 대상 아님

  ** 대구광역시 군위군은 신고 대상
- 금액 : 보증금 6천만원 초과 또는 월차임(월세) 30만원 초과
- 계약일 : 2021.6.1. 이후 체결한 주택 임대차 계약

임대차 신고대상 사례

구 분	계약일	지 역	금 액(원)	비고
신고대상	'21.6.2.	가평군	보증금 7천만	경기도
	'21.6.3.	남원시	보증금 1천만/월차임 40만	시지역
	'23.6.4.	기장군	보증금 3억	광역시
신고 비대상	'21.6.4.	정선군	보증금 1억/월차임 50만	군지역
	'21.5.29.	서울	보증금 3억	계약일
	'21.6.5.	인천	보증금 5천/월차임 20만	임대료
	'24.1.31.	장수군	보증금 1억/월차임 50만	군지역

다. 계약체결일 기준 및 신고기한 등

1) 계약체결일 기준 및 신고기한

- 주택 임대차 계약체결일로부터 30일 이내
- **계약서 작성 경우** : 임대차 계약서 작성과 동시에 계약금 등 금원을 지급한 경우 계약서 작성일을 기준으로 30일 이내
  - 계약서 작성 전 계약금 등 금원을 먼저 지급한 후 계약서를 작성한 경우 금원 지급일 기준으로 30일 이내
- **계약서 미작성 경우** : 임대차 계약 성립와 동시에 계약금 등 금원을 지급한 경우 금원 지급일 기준으로 30일 이내
  - 금원 지급 전이라도 당사자 쌍방의 임대차 계약이 성립된 경우 계약성립(체결)일 기준으로 30일 이내 신고

신고기한 관련 주의 사항

○ 민법 및 판례에 따라 임대차 계약은 "당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용·수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 차임을 지급할 것을 약정함으로써 성립"하고 계약서 작성이 필수요건이 아니므로 주택 임대차에 대한 계약체결 또는 (가)계약금 지급일을 기준으로 신고기한 내에 신고토록 하여 신고 지연에 따른 과태료 부과에 주의

2) 신고기한 산정 기준

- 신고기한 산정은 계약일 다음날을 1일로 기산하여 신고기한(30일) 말일 업무마감 시간까지 (민법 제157조 초일 불산입)
- 신고기한 말일이 공휴일 또는 휴무일인 경우 다음 업무개시일 마감시간까지 신고기한 연장 (민법 제161조 공휴일 기간 만료점)
- 신고기한 만료 시점은 신고관청 업무마감 시간(통상 18시)까지이나, 인터넷 신고 시 당일 24시 전까지 접수도 가능
  - 다만, 시스템(RTMS) 점검 등으로 신고기한 만료일 경과 후 접수 시 지연신고에 해당함을 주의(가급적 업무시간 중 접수 처리)

라. 신고사항(시행규칙 제6조의2제1항)

- 임대차 계약 당사자(임대인·임차인)의 인적사항
  - 성명(법인명), 주민등록번호*(법인·외국인등록번호), 주소, 연락처
    * 법인등록번호 누락시 신고가 불가능함을 유의할 것
    ** 법인 신고시 사업자등록번호가 누락되면 추후 부동산거래관리시스템에 신고내역 조회가 불가능하므로, 법인의 경우는 법인등록번호 및 사업자등록번호를 계약서에 모두 기재하도록 안내할 것
- 임대차 주택 소재지·종류 등 목적물 현황
  - 주택 종류, 소재지(주소), 건물명(동/층/호), 임대면적(㎡), 방의 수(칸)
- 보증금 또는 차임, 계약 기간 등 임대차 계약 내용
  - 임대료(보증금/월차임), 계약기간, 계약체결일
- 「주택임대차보호법」 제6조의3에 따른 계약갱신요구권 행사 여부
  - 계약갱신요구권 행사에 따른 갱신계약에 한정
- 개업공인중개사의 등록정보
  - 사무소 명칭, 소재, 전화번호, 등록번호, 대표자명, 소속공인중개사
    ※ 법률 시행규칙 개정('24. 1. 1. 시행)

마. 신고대상 여부 사례('가, 나' 적용 전제)

1) 신고대상 사례

- 아파트·단독·다가구·연립·다세대 등 주거용 임대차 계약
- 주거용 오피스텔 임대차 계약
- 사용승인 이전 체결한 아파트 분양권 상태의 임대차 계약
- 건축물대장상 용도가 근린생활시설, 공장, 숙박시설이나, 실제 주거를 목적으로 한 임대차 계약
- 무허가 건축물의 주거용 임대차 계약
- 주택의 일부*만을 사용하는 임대차 계약
  * 아파트 방 1칸, 단독주택 옥탑방, 지하 또는 방 1칸, 복합건물 주택 층 등 건물의 일부만 주택으로 사용하는 임대차 계약 및 임차 주택 중의 일부를 주거 외로 사용하는 주택 임대차 계약도 포함
- 보증금 또는 차임 증감이 있는 재계약 또는 갱신*된 임대차 계약 등
  * 기존 임대차 계약을 연장하는 것으로 주택임대차보호법에 따른 계약 갱신을 의미 다만, 보증금 6천만원 이하 또는 차임 30만원 이하로 갱신된 계약은 신고대상 제외

2) 신고 대상이 아닌 사례

- 경기도 외 도(道)관할 군(郡)지역에서 체결한 임대차 계약
  * 강원특별자치도 및 전북특별자치도 내 '군' 지역의 경우 신고 대상 아님
- 보증금·월세 등 차임이 없는 임대차 계약(무상 계약)
- 상업·업무용 등 주거가 목적이 아닌 임대차 계약
- 주택 임대차 계약의 임차인과 체결한 전대차 계약
  * 예) 임차인이 LH일 경우 거주자(전차인)는 별도의 임대차신고 불필요(국가 등인 LH에서 임대차신고 의무 있음)
- 보증금 또는 차임 증감 없이 갱신된 임대차 계약
- 업무용 오피스텔 등 주거 외 목적의 임대차 계약
- 「학교시설사업 촉진법」 제2조제1호나목에 따른 학교시설에 해당하는 기숙사 이용 계약
  (학교시설 미해당 기숙사는 신고대상)
- '21.6.1. 전 체결된 주택 임대차 계약
  ※ '21.6.1. 전 체결된 임대차 계약은 신고대상이 아니므로(RTMS 입력 불가) 확정일자 부여를 별도 신청해야 함
- 최초 임대차 신고 및 계약 기간 개시되었으나, 계약기간 내 해지*된 계약
  * (해지) 계약기간 시작 이후 만료 또는 중도 취소 등(신고대상 아님)
  ** (해제) 계약기간 시작 전 취소 또는 무효 등(신고 대상, P.40 '해제신고' 참조)
  ※ 계약기간 내 해지되었더라도, 임대차신고가 되어있지 않다면 임대차신고를 해야함에 유의할 것
- 전입신고가 되어있는 본 거주지가 있고 일시적 출장 등 다른 사정에 의해 일시적 거주가 명확한 단기 임대차 계약
  * 일시적 출장등의 경우 단기간이라도 전입신고를 하는 경우 임대차신고를 해야할것으로 보여짐

「유의사항」 민간임대주택특례법에 따른 표준임대차계약 의제처리

- 민임법상 표준임대차계약서로 임대차신고 하는 경우 등 임대인이 임대사업자임이 확인되는 경우에는 주택부서로 신고 안내하고, 임차인이 원하거나 임대인이 임대사업자임을 확인할 수 없는 경우에는 임대차신고 접수 처리
  ☞ 표준임대차계약서 서식 참조(다음 페이지)

☑ 참고 : 임대사업자용 표준임대차계약서

■ 민간임대주택에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제24호서식] <개정 2023. 8. 3.>

표준임대차계약서

(6쪽 중 1쪽)

임대사업자와 임차인은 아래의 같이 임대차계약을 체결하고 이를 증명하기 위해 계약서 2통을 작성하여 임대사업자와 임차인이 각각 서명 또는 날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

※ 개업공인중개사가 임대차계약서를 작성하는 경우에는 계약서 3통을 작성하여 임대사업자, 임차인, 개업공인중개사가 각각 서명 또는 날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

계약일: 년 월 일

1. 계약 당사자

임대사업자	성명(법인명)			(서명 또는 인)
	주소 (대표 사무소 소재지)			
	주민등록번호 (사업자등록번호)		전화번호	
	임대사업자 등록번호			
임차인	성명(법인명)			(서명 또는 인)
	주소			
	주민등록번호		전화번호	

2. 공인중개사(개업공인중개사가 계약서를 작성하는 경우 해당)

개업공인 중개사	사무소 명칭			
	대표자 성명			(서명 및 인)
	사무소 소재지			
	등록번호		전화번호	

◈ **해당 주택은** 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따라 **임대사업자가 시장·군수·구청장에게 등록한 민간임대주택**으로서 **다음과 같은 사항이 적용**됩니다.

○ **임대의무기간 중 민간임대주택 양도 제한**(「민간임대주택에 관한 특별법」 제43조)

- **임대사업자는** 「민간임대주택에 관한 특별법 시행령」 제34조제1항에 따른 시점부터 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제4호 또는 제5호**에 따른 기간 동안** 해당 **민간임대주택을 계속 임대해야 하며, 그 기간 동안에는 양도가 제한**됩니다.

○ **임대료 증액 제한**(「민간임대주택에 관한 특별법」 제44조)

- **임대사업자는** 해당 민간임대주택에 대한 임대료의 증액을 청구하는 경우 **임대료의 5퍼센트의 범위에서** 주거비 물가지수, 인근 지역의 임대료 변동률, 임대주택 세대수 등을 고려하여 「민간임대주택에 관한 특별법 시행령」 제34조의2에 따른 **증액비율을 초과하여 청구할 수 없습니다.** 또한, **임대차계약 또는 임대료 증액이 있은 후 1년 이내에는 그 임대료를 증액할 수 없습니다.**

○ **임대차계약의 해제·해지 등 제한**(「민간임대주택에 관한 특별법」 제45조)

- **임대사업자는** 임차인이 의무를 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 경우 등의 사유가 발생한 때를 제외하고는 임대사업자로 등록되어 있는 기간 동안 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절할 수 없습니다.
- **임차인은** 시장·군수·구청장이 임대주택에 거주하기 곤란한 정도의 중대한 하자가 있다고 인정하는 경우 등에 해당하면 **임대의무기간 동안에도 임대차계약을 해제·해지할 수 있습니다.**

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

2 주택 임대차 계약 신고의무자

■ **신고의무자** : 임대차 계약 당사자(임대인/임차인) 또는 국가등

가. 임대차 계약 당사자(국가등 제외)

● 임대차 계약 당사자(임대인·임차인)가 주택(주택 취득 권리 포함) 임대차 계약을 체결한 때에는 주택 소재지 관할 읍면동사무소(주민센터)에 공동으로 신고(법 제6조의2)

나. 정부·지자체·공공기관·지방공사 등(국가등)

● 임대차 계약 당사자 중 일방이 국가(정부부처), 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 등(영 제3조제2항제1호)에 해당되는 경우 국가등 일방이 신고

- 상대방 당사자 개인·일반법인 등은 신고의무가 없으며, 계약당사자 쌍방이 모두 국가등인 경우에는 쌍방 국가등 공동신고

* 국가등이 아닌 상대방의 확정일자 필요 시 기존방식으로 별도 확정일자 신고 가능
(LH 공공임대, 공무원연금공단 임대주택 등)

3 주택 임대차 계약 신고방법

■ 신고방법은 신고 주체별 공동·단독신고 / 국가등 신고로 구분, 임대차계약서 제출 여부 등에 따른 신고방법 안내

가. 공동 신고(시행규칙 제6조의2 제2항)

■ 공동 신고 : 임대차 계약 당사자가 공동으로 신고서 등을 제출하여 신고하는 방법

● 신고방법 : ①계약 당사자 일방이 임대차계약서를 제출하는 방법, ②임대인·임차인이 공동으로 임대차신고서(이하 '신고서')에 서명 또는 날인하여 신고하는 방법

1) 임대차계약서 제출이 가능한 경우(시행규칙 제6조의2제9항)

- 임대차 계약 당사자 중 일방이 계약서*를 소지하여 신고관청에 제출하는 경우 공동신고가 완료된 것으로 신고서 제출은 생략

※ 계약서에 신고사항(1-라)이 모두 기재되어 있는 경우 신고서 제출 생략 가능

→ 제출서류 : 임대차계약서 + 신분증

※ 계약서 제출 시 확정일자 의제처리로 별도 확정일자 신청이 필요 없음

2) 임대차계약서 제출이 불가능한 경우(시행규칙 제6조의2제2항)

- 임대차계약서 제출이 불가능한 경우에는 신고서에 임대인과 임차인 공동으로 서명 또는 날인하여 신고관청에 제출

※ 공동신고는 신고관청에 공동으로 방문하는 것을 의미하는 것이 아니며, 신고서에 계약 당사자가 공동으로 서명·날인하여 당사자 중 1인이 제출

→ 제출서류 : 공동 작성 신고서 + 신분증

3) 계약 입증 서류로 일방 신고(시행규칙 제6조의2제3항)

- 계약당사자 쌍방이 신고서에 공동 서명 또는 날인하기 어려운 경우 계약당사자 일방이 단독으로 서명 또는 날인한 신고서와 계약입증 서류(통장사본 등)를 함께 제출하는 경우 공동으로 신고서를 제출한 것으로 처리

→ 제출서류 : 일방 작성 신고서 + 계약입증 서류* + 신분증

※ 주택 임대차 계약과 관련된 금전거래내역이 적힌 통장사본 등 주택 임대차 계약 체결 사실을 입증할 수 있는 서류 등

공동신고 시 주의 사항

일방의 임대차계약서 제출로 공동신고를 하고자 하는 경우 **당사자 간에 신고자를 확정**해야 하며, **신고하기로 한 당사자가 신고기한을 초과하여 신고할 경우** 임대차 계약 **당사자 모두가 지연신고 한 것으로 지연신고 과태료 부과 대상이 되므로 신고기한 이내에 당사자 상호 간 신고 여부를 확인**

나. 단독 신고(시행규칙 제6조의2제5항)

■ 단독 신고 : 임대차 계약 당사자 일방이 신고를 거부하는 경우 단독으로 신고서 등을 제출하여 신고하는 방법

- 신고방법 : ①계약 당사자 일방이 계약서를 제출하는 방법, ②계약 당사자 일방이 신고서를 작성하고 단독으로 서명 또는 날인하여 신고하는 방법

  - 다만, 단독신고는 상대방이 신고를 거부하는 경우*에 가능하고, 이 경우 단독신고 사유서를 함께 제출

    ※ 임대인이 신고를 하지 않도록 요구하거나, 계약 체결 후 상대방이 조건 변경 등 다툼 발생으로 신고를 거부하는 경우 등 이에 준하는 경우

1) 임대차계약서 제출이 가능한 경우

- 단독 신고자 일방이 계약서와 단독신고 사유서를 제출

→ 제출서류 : 임대차계약서 + 단독신고 사유서 + 신분증

2) 임대차계약서 제출이 불가능한 경우

- 단독 신고자 일방이 단독 서명 또는 날인한 신고서와 계약 체결 입증자료, 단독신고 사유서를 제출

→ 제출서류 : 계약 입증자료* + 단독 신고서 + 단독신고 사유서 + 신분증

※ 주택 임대차 계약과 관련된 금전거래내역이 적힌 통장사본 등 주택 임대차 계약 체결 사실을 입증할 수 있는 서류 등

단독신고 시 주의 사항

임대차 계약 체결이 완료되었음에도 불구하고 **신고를 거부한 당사자 일방은 신고 거부에 따른 과태료 부과 대상에 해당됨을 주의**

다. 국가등 신고(시행규칙 제6조의2제4항)

■ 계약당사자 일방이 국가등인 경우 신고의무자는 국가등만 해당

- 신고방법 : ①국가등 당사자 일방이 계약서를 제출하는 방법, ②국가등 일방이 신고서를 작성하고 단독 서명 또는 날인하여 제출하는 방법

1) 임대차계약서 제출이 가능한 경우

- 국가등 일방이 계약서를 소지하여 신고관청에 제출하는 경우 신고서 제출 생략

→ 제출서류 : 임대차계약서 + 신분증*

※ 국가등 신분증 : 업무 담당자 공무원증, 공공기관 사원증 등

2) 임대차계약서 제출이 불가능한 경우

- 임대차계약서 제출이 불가능한 경우에는 국가등은 신고서에 단독으로 날인하여 신고 관청에 제출

→ 제출서류 : 단독 신고서 + 신분증

※ 국가등 신분증 : 업무 담당자 공무원증, 공공기관 사원증 등

4 주택 임대차 대리인(개업공인중개사 포함) 작성·제출 방법

■ 임대차계약당사자의 위임을 받은 사람은 임대차 신고서 등의 작성 또는 제출 대행 가능

- 신고방법 : ①공동·단독 신고의 위임을 받은 경우, ②국가등 신고의 위임을 받은 경우로 구분
- **대리인 필수지참 서류(공통 : 대리인 신분증)**
  - 개인 위임 : 서명 또는 날인된 위임장, 계약당사자 신분증 사본
  - 법인 위임 : 법인 인감 날인 위임장, 법인인감 증명서

■ 참고사항

- 특약사항에 임대인과 임차인이 합의하여 중개인에게 신고를 위임한다는 내용이 명시되어 있는 경우 별도의 위임장 없이 대리 신고 가능

가. 공동·단독 신고 위임을 받은 경우

1) 임대차계약서 제출이 가능한 경우(권장신고 방법)

- 신고관청에 계약서를 제출하여 신고하기로 한 일방은 대리인 위임 제출 가능, 이 경우 공동신고 완료 및 신고서 제출 생략

→ 제출서류 : 임대차계약서 + **필수지참 서류**
* 단독신고 위임 시 사유서 포함 제출

2) 임대차계약서 제출이 불가능한 경우

- 계약 당사자 공동 작성 신고서가 있는 경우 : 공동 서명 또는 날인된 신고서 대리인 제출

→ 제출서류 : 공동 신고서 + **필수지참 서류**
* 사유서·증빙자료 등 각 신고방법에 따른 첨부서류 포함 제출

- 대리인이 신고서 작성·제출을 위임 받은 경우 : 대리인 서명 또는 날인된 신고서와 주택 임대차 계약 체결 사실을 입증할 수 있는 서류 등

→ 제출서류 : 대리인 신고서 + **필수지참 서류**
* 사유서·증빙자료 등 각 신고방법에 따른 첨부서류 포함 제출

나. 국가등 신고 위임을 받은 경우

- 계약당사자 일방이 국가등인 경우 신고의무자는 국가등만 해당되며, 국가등도 대리인 위임 작성·제출 가능
  - 이 경우 '3-다' 1), 2) 신고방법에 따른 제출 서류와 함께 필수지참 서류를 제출(신분증은 사본 대체)

1) 임대차계약서 제출이 가능한 경우

- 국가등 일방이 대리인에게 계약서 제출로 신고를 하고자 하는 경우 신고서 제출 생략

→ 제출서류 : 임대차계약서 + **필수지참 서류**

※ 국가등 신분증 사본 : 업무 담당자 공무원증, 공공기관 사원증 등 사본
※ 위임장 : 국가등 기관장 날인 위임장 또는 위임공문

2) 임대차계약서 제출이 불가능한 경우

- 국가등 또는 대리인이 날인한 신고서와 필수지참 서류, 단독신고 사유서를 대리인이 제출

→ 제출서류 : 단독 신고서 + **필수지참 서류**

요약. 임대차 신고방법 요약 (공동·단독·국가등·대리 신고)

신고방법 요약

1. **(공동)** 임대차 계약 당사자가 공동으로 계약서(신고서) 제출
   ※ (일방) 계약서가 없는 경우 일방이 계약 입증자료와 일방 신고서 제출 시 공동신고 처리
2. **(단독)** 상대방 신고거부 시 단독으로 계약서(신고서)·사유서 제출
3. **(국가등)** 당사자가 국가등인 경우 국가등만 계약서(신고서) 제출
4. **(대리)** 신고의무자가 대리인에게 위임하여 신고

신고방법별 제출 서류 요약

1. 임대차계약서를 제출하는 경우

구 분	임대차신고서	사유서	위임서류
공 동	X	X	X
단 독	X	O	X
국가등	X	X	X
대 리	X	단독 대리시 O	O

2. 임대차계약서를 제출하지 않는 경우

구 분	임대차신고서	사유서	계약입증서류	위임서류
공 동 (일 방)	O (일방 신고서)	X	X (일방 시 O)	X
단 독*	O	O	O	X
국가등	O	X	X	X
대 리*	O	단독 대리시 O	단독 대리시 O	O

※ 단독(대리) 신고 시 계약서가 없는 경우 계약체결을 입증할 수 있는 입금 내역, 문자 내역 등 계약체결을 입증할 수 있는 서류 제출

5 주택 임대차 계약 신고처리 등

가. 신고관청(법 제3조제1항, 제6조의2)

- 임대차 대상 주택의 소재지 관할 읍면동사무소(주민센터)
  - 확정일자·전입신고 및 임대차 신고는 업무 일관성을 위해 법 제6조의2제5항에 근거하여 시군구(비자치구 포함)에서는 임대차 신고 업무의 읍면동사무소(주민센터) 위임 조례 마련

※ 행정동사무소(주민센터)가 법정동이 아닌 행정동 기준으로 설치된 경우 접수 시 주택 소재지 관할 여부를 반드시 확인해야 하며, 타 행정동 관할인 경우 관할 행정동사무소(주민센터)로 신고토록 안내

나. 신고접수

- 주택 임대차 신고를 받은 신고관청은 계약서 또는 신고서의 형식 요건을 확인하여 형식 요건이 적정한 경우 접수처리

※ 임대차 신고는 수리를 요하지 아니하는 행위에 해당하므로 접수 시 해당 계약의 실체적인 효력 등을 심사하여 접수할 필요가 없고, 형식 요건 충족 여부만을 확인 한 뒤 접수처리

- 임대차 신고의 접수는 확정일자 부여와 동일한 효력이 있으므로 접수 시 형식 요건 미비사항을 반드시 검토(법 제6조의5제3항)
  - 형식 요건을 충족하지 않는 경우 접수를 반려해야 하고, 수정 또는 정정사항 등을 안내하는 것이 바람직하며,
  - 다만, 계약서를 첨부한 인터넷 접수 시에도 확정일자 부여 효력은 동일할 것이나, 계약서 내용이 미비한 경우 적정한 우선변제권 대상에 해당 되지 않을 수 있음을 유의

다. 신고필증 발급

- 접수가 완료된 신고 건에 대한 형식 요건 충족 여부 검토 후 지체 없이* 필증 발급 처리
- 주말 또는 공휴일에 신고하는 경우 다음 정상근무일이 접수일(완료일)임을 유의할 것

※ 일반적인 경우 접수 시점부터 3~4시간을 의미하나, 다량 신고 등 발생 시 실제 처리 가능한 시점을 의미

라. 신고효과(확정일자 부여 의제)

■ 임대차계약서를 제출하여 신고한 때에는 「주택임대차보호법」 제3조의6제1항에 따른 확정일자를 부여한 것으로 의제

※ 확정일자 부여를 원치않는 경우, ③주택 임대차계약 신고방법 중 임대차계약서 제출이 불가능한 경우를 참고

마. 임차인 전입신고의 임대차 신고 의제

- 임차인이 「주민등록법」 제16조에 따른 전입신고 시 임대차 계약서 또는 임대차신고서를 함께 제출하는 경우 임대차 신고를 의제 처리 하여 별도 임대차 신고가 필요치 아니함(시행규칙 제6조의6)
- 정부24 전입신고를 통해 임대차계약서를 제출하는 경우 주민센터를 방문하여 전입신고시 임대차계약서를 제출하는 경우와 같이 임대차신고 처리

  ※ 임대차신고 대상인 경우에 한하여 임대차신고 접수 처리

바. 임대차 신고필증 활용

- 기금·금융기관 대출, 보증금 반환보증, 사회보장기관 등의 관련 업무 처리 시 임대차 계약내용 확인을 요청하는 경우 임대차 신고필증을 출력하여 활용

  ※ 다만, 제도 특성에 따라 별도 임대차 계약서 등을 요구할 수도 있음

☑ 참고 : 임대차신고 의제제도 간 주요내용 비교

구분	전입신고	민간임대주택 임대차계약 신고	공공임대주택 임대차계약 신고	확정일자
근거법	주민등록법	민간임대주택법	공공주택특별법	주택임대차보호법
소관부처	행정안전부	국토교통부	국토교통부	법무부, 국토교통부
신고관청	시군구청 (읍면동 위임)	시군구청	시군구청	읍면동주민센터, 등기소, 공증사무소
신고의무자	세대주 (≠임차인)	임대사업자 (임대인)	공공주택사업자 (임대인)	없음 (임차인 多)
신고기한	전입일로부터 14일 이내	계약일로부터 3개월 이내	계약일로부터 3개월 이내 (민간임대주택법 준용)	-
신고방법	방문, 온라인(pc, 모바일)	방문, 온라인	방문, 온라인	방문, 온라인
신고효과	전입신고 ⇒ 임대차 신고 의제	민임대주택법 상 임대차계약 신고 ⇒ 임대차 신고 의제	공공주택특별법상 임대차계약 신고 ⇒ 임대차 신고 의제	거래신고법 상 임대차 신고 ⇒ 확정일자 부여 의제
미신고시 과태료	5만원 이하	1,000만원 이하	300만원 이하	없음
관련 홈페이지	정부24	렌트홈	마이홈	인터넷등기소
비고	-	보증금보증가입 의무, 임대의무기간, 임대료증액 제한	임대의무기간, 임대료증액 제한	-

III

주택 임대차 계약 신고절차 및 처리 방법

MINISTRY OF LAND,
INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

Ⅲ 주택 임대차 계약 신고절차 및 처리 방법

1 신고절차

가. 인터넷신고 절차

부동산거래관리시스템 접속
(해당 읍면동사무소(주민센터) 홈페이지에서도 접속 가능)

↓

로그인
성명(법인명)·주민(법인·사업자)등록번호·공동인증서 또는 간편인증

↓

계약서, 임대차신고서, 사유서 등 작성 및 첨부 후 전자서명 인증

↓

계약서, 신고서 등 인터넷 온라인 접수

↓

계약서, 신고서 및 관련자료 확인 후 신고필증 발급(담당공무원)

↓

주택 임대차 신고필증 온라인 조회 및 출력

↓

임대차계약서 제출 시 확정일자 부여 의제 처리(접수완료일*)
* 실제 공무원이 승인완료한 시점을 말함

1) 공동인증서(구 공인인증서) 발급

- 인터넷을 이용한 주택 임대차 신고를 하고자 할 경우 공동인증서 또는 간편인증 등의 방법으로 가능

공동인증서 발급 방법

◦ 인터넷 뱅킹 또는 전자거래를 위한 공동인증서가 있는 경우
☞ 기존 발급받은 공동인증서 사용 가능

◦ 공동인증서가 없는 경우
☞ 가까운 거래은행 또는 증권사 등을 방문하여 인터넷뱅킹 또는 전자거래신청서를 작성하고, 본인확인을 거쳐 인증서를 발급
※ 공인인증기관에서 발급한 인터넷뱅킹, 범용 공동인증서 등 사용가능

2) 부동산거래관리시스템(RTMS) 접속

가) 시스템 접속

- 해당 신고관청 홈페이지 접속 후 부동산거래관리시스템 배너 등 클릭 접속
- 포털사이트 "부동산거래관리시스템" 검색 후 클릭 또는 부동산거래관리시스템 인터넷 주소(https://rtms.molit.go.kr)입력 접속

나) 로그인

- 신고자 성명, 주민(사업자)등록번호, 공인인증, 간편인증 등을 통해 로그인

3) 주택 임대차 신고사항 입력(신고서 작성 등)

- 시스템 신고방법에 따라 신고사항 작성 및 첨부 서류 업로드 등
- 신고서 작성 및 첨부 서류 업로드 후 전자서명 후 접수

가) 공동 신고(대리인 신고 포함)

- 임대차계약서 제출 시 : 신고인(대리인) 일방 전자서명
- 임대차계약서 미제출 시 : 당사자 모두 또는 대리인 전자서명

※ 임대차계약서는 주택 임대차 계약과 관련된 금전거래내역이 적힌 통장사본 등 주택 임대차 계약 체결 사실을 입증할 수 있는 서류 등도 포함

※ 인터넷 신고는 대리인이 계약당사자 공동 작성된 신고서 제출 또는 공동에게 신고 위임을 받은 경우 위임장 등 업로드 후 대리인 일방 전자서명

나) 단독·국가등 신고(대리인 신고 포함)

- 단독 또는 국가등 신고는 신고인 일방만 신고의무가 있으므로 국가등 또는 대리인의 전자서명으로 가능

4) 신고관청의 신고처리

가) 신고관청의 신고접수

- 인터넷으로 신고인이 신고서 등을 작성 및 업로드 후 전자서명 시 신고관청에 임대차 신고 접수가 완료됨

나) 신고내용 보완

- 신고내용 등을 담당공무원이 확인하여 보완이 필요한 경우 보완사항 등을 시스템 및 유선 등으로 통보 후 보완 조치

다) 신고수리 및 신고필증 교부

- 담당공무원이 신고사항에 대한 확인 후 적정한 경우 시스템을 통한 신고필증을 교부
- 신고필증 직인은 지자체별 위임조례 개정 전까지 시군구 직인을 사용하고 RTMS에서는 시군구 또는 읍면동장 직인 선택사용(행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 제40조 참고)

5) 신고필증 발급 등

- 신고인 또는 계약당사자는 인터넷 상에서 신고필증 조회, 출력 등 발급 가능

나. 방문신고 절차

계약서, 임대차신고서, 사유서 등 작성 및 서류 구비

↓

신고관청 방문 및 신고접수(민원창구)

↓

임대차 신고내용 확인 및 처리(담당공무원)

↓

신고필증 발급(담당공무원)

↓

임대차계약서 제출 시 확정일자 부여 의제 처리(접수완료일)

1) 주택 임대차 신고서 등 작성 및 제출

가) 신고인 신고서 등 작성 및 제출

- 계약 당사자 또는 대리인은 신고관청에 계약서 원본, 신고서 등 'Ⅱ-3' 공동·단독· 국가등·대리, 각 해당 신고방법에 따른 서류 등을 제출

2) 신고대상 및 신고자 적격 여부 확인

가) 신고대상 여부 확인

- 신고인이 제출한 임대차 계약에 대하여 임대차 신고대상(Ⅱ-1)여부 및 관할 행정구역 여부를 반드시 확인

나) 신고서 제출자(대리인) 적격 여부

① 계약 당사자

- 당사자 중 1인이 신고서 등을 제출하는 경우 주민등록증 등 신분증명서를 신고관청에 제시하여 신분 확인

② 대리인

- 대리인이 신고서 등을 제출하는 경우 당사자와 마찬가지로 주민등록증 등 신분증명서를 제시하여 신분 확인 및 위임에 필요한 필수지참* 서류 제출

※ 위임 필수지참 서류 : 개인(서명 또는 날인된 위임장, 신분증 사본), 법인(법인 인감 날인 위임장, 법인 인감)

3) 신고관청 신고 처리

가) 신고서 접수

- 신고인이 제출한 계약서(신고서) 등 신고사항 및 신분 확인 후 접수
- 단독신고일 경우 사유서에 기재된 거부사실 및 사유를 거부자에게 유선으로 확인하고, 공동신고를 거부하는 경우 과태료 부과 대상임을 고지 후 접수

* 다만, 다른 일방이 신고를 거부하는 경우 이외 신고를 단독으로 할 수밖에 없는 상황인 경우(예: 해외거주, 천재지변 등) 임대차계약서 제출 신고를 권장하며, 신고서와 단독신고 사유서를 첨부한 신고도 가능

** 시스템을 통하여 거부자에게 알림문자 발송 예정

나) 신고사항 전산 입력

- 계약서(신고서) 등을 접수한 담당공무원은 신고사항을 부동산거래관리시스템(RTMS) 임대차 신고 시스템에 입력
- 계약서(신고서) 등을 제출하는 신고인(대리인) 인적사항도 입력

다) 신고수리 및 신고필증 교부

- 담당공무원이 신고사항을 시스템에 입력·확인 결과 **적정한 경우** 수리 후 신고필증 교부
  ☞ 계약서가 제출된 경우 스캔 파일 생성 또는 RTMS 업로드 후 신고필증과 함께 계약서 원본 반환
- 계약서 또는 신고서가 적정하지 않은 경우 보완(반려) 처리

4) 신고필증의 교부 및 효과

- 임대차 신고 후 지체 없이(통상 3시간 내) 신고필증을 교부
- 계약서를 접수를 완료(담당공무원 승인)한 때에는 「주택임대차보호법」 제3조의6제1항에 따른 확정일자를 부여한 것으로 봄(법 제6조의5제3항)
- 신고필증 직인은 시군구 또는 읍면동장 직인 선택사용(행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 제40조 참고)

2 유형별 신고방법 및 처리 기준

가. 신고유형별 방법

1) 방문신고(공동(일방)/단독/국가등/대리 각 신고방법에 따라 신고)

- 계약서가 있는 경우 : 신고인이 계약서를 주택 소재지 신고관청에 제출(신고서 제출 생략 가능)
  ☞ 계약서가 제출된 경우 스캔 파일 생성 또는 RTMS 업로드 후 신고필증과 함께 계약서 원본 반환
- 계약서가 없는 경우 : 신고서에 신고의무자(대리인) 서명 또는 날인 후 신고인 1인이 주택 소재지 신고관청에 제출

2) 인터넷 신고(공동/단독/국가등/대리 각 신고방법에 따라 신고)

- 계약서가 있는 경우 : 신고인이 주택 소재지 관할 신고관청 RTMS에 접속하여 신고사항을 입력한 후 계약서 업로드 후 제출
- 계약서가 없는 경우 : 주택 소재지 신고관청 RTMS에 임대인·임차인 중 1인이 공동인증서로 접속하여 신고사항 입력 및 전자서명 후 상대방에게 통지하고, 상대방은 입력된 신고내용 확인 후 공동인증서 서명 후 신고서 제출

- 또는 주택 소재지 신고관청 RTMS에 임대인 또는 임차인 중 1인이 공동인증서로 접속하여 신고사항 입력 후 계약입증서류* 업로드 후 제출

* 주택 임대차 계약과 관련된 금전거래내역이 적힌 통장사본 등 주택 임대차 계약 체결 사실을 입증할 수 있는 서류 등

나. 계약당사자 유형별 방법

1) 법인 신고방법

- 법인이 계약 당사자로 계약서가 아닌 신고서를 제출하는 경우 법인인감 날인(계약서에 날인한 인감·사용인감 등)

  ※ 시행규칙 제6조의2제2항에 따라 계약 당사자가 날인을 하도록 규정하고 있으며 법인의 인장은 법인인감, 사용인감이 당사자의 날인이 됨

- 만약, 특정법인으로부터 동일 유형의 신고가 여러 건 접수될 경우에는 법인등기부등본 및 인감증명서를 첨부한 사용인감계를 제출받고 이후 신고부터는 사용인감으로 날인

  - 사용인감계를 제출한 법인의 경우 사용인감으로 신고서 및 위임장 날인 가능(단, 위임장은 매 신고 건마다 제출)

법인신고 시 본인 등 확인 방법

신고인	본인확인 첨부 서류
대표자 (본인)	◦ 본인확인 : 신분증, 대표자 증명서류(법인등기부등본 등)
직원 제3자	◦ 대리인 위임 증명 – 법인인감증명서, 법인인감 날인 위임장, 대리인 신분증

2) 외국인 등 신고방법

- 외국인, 재외국민은 여권, 외국인등록증, 외국등록사실증명서, 거소신고증 등으로 신분 확인
- 계약 당사자 중 외국인으로 해외거주로 신고서에 서명 또는 날인이 불가한 경우 사유서 및 계약서(신고서) 첨부 후 단독 신고

다. 기타 방법

1) 미성년자 또는 피한정후견인(구 한정치산자) 등 신고방법

- 계약서 제출된 경우 : 계약서 기재사항을 그대로 입력

- 계약서 미제출 경우 : 계약 당사자 중 미성년자, 제한능력자(피한정후견인·피성년후견인 등)가 있는 경우 신고서에 실 계약자(미성년자·제한능력자)의 인적정보를 기재
  - 법정대리인 등(부모, 후견인 등)의 서명 또는 날인(미성년자 등 직접 서명 날인도 가능)하고 법정대리인 등이 대리인 신고 시 법정대리인 등의 위임장과 신분증 사본을 첨부
    ※ 법정대리인 등 확인이 필요할 경우 가족관계증명서, 후견인 입증서류 등으로 확인

2) 재위임 금지

- 임대차계약서(신고서) 등 작성·제출을 위임받은 자에 한하여 임대차 신고가 가능하며 대리인의 재위임(복대리)은 불가

3) 종중 등 비법인 단체의 대리인 신고 위임

- 종중 등 비법인 단체 신고의 경우 대표자 위임장·신분증 사본을 첨부, 공동대표인 경우 대표자 1인의 서류로도 가능
  ※ 비법인 단체의 경우 대표자를 증명할 수 있는 공적증명서, 공적증명서가 없는 경우 회의록, 대표선임의결, 납세증명서 등을 제출

4) 개업공인중개사 대리 신고

- 임대차 계약을 체결한 개업공인중개사도 대리인으로 신고가 가능하며, 이 경우 대리인 신고방법과 동일
  ※ 계약서와 계약 당사자 일방의 서명 또는 날인된 위임장, 신분증 사본으로 인터넷 및 방문 신고 가능
- 특약사항에 임대인과 임차인이 합의하여 중개인에게 신고를 위임한다는 내용이 명시되어 있는 경우 별도의 위임장 없이 대리 신고 가능

5) 망자, 개명 후 신고

- 계약 당시의 사항으로 입력하되, 입력이 되지 않으면 인적사항을 '기타'로 선택하고 신고 처리
  ※ 이 경우 신분 변동사항을 임대차 신고시 첨부하여 추후 분쟁 방지

6) 계약 당시와 당사자 주소나 전화번호가 달라진 경우

- 계약 당시의 사항으로 신고하면 되며, 신고 시점에 변동이 있더라도 계약사항에 변동이 없으므로 수정하지 않아도 무방

3 임대차계약서 제출 시 확인 사항

가. 임대인 및 임차인 인적사항 등

- **(인적사항)** 임대차 계약서상 계약 당사자인 임대인·임차인의 성명(법인명), 주소, 주민등록번호(법인등록번호), 개업공인중개사(중개 계약시) 정보 등 적정 여부 확인
  - 신고인이 제출한 계약서 성명·주민등록번호 등의 오탈자가 확인되는 경우 오탈자에 대한 보완·수정 후 처리
- **(서명·날인)** 계약서의 계약 당사자 또는 대리인의 서명* 또는 기명날인** 여부 확인
  * 서명 : 본인의 성명을 자필로 기재한 것
  ** 기명날인 : 성명을 자필 또는 인쇄, 고무인 등으로 기재하고 인장(도장)을 찍는 것이며, 날인은 무인(손가락 지장)도 무방
  - 따라서 계약서에는 서명 또는 자필서명이 아니더라도 이름과 날인이 있으면 적정 (대리인의 경우 '대리인', '代', '대' 등 표기 포함)
  - 당사자 중 일부 서명 또는 날인이 없는 경우 보완 후 처리
- **(다수인 경우)** 성명란에 '김○○ 외 1인' 등으로 기재된 경우 인적사항이 적정하게 기재된 계약서로 볼 수 없으므로 수정·보완('외 1인' 삭제 또는 '외 1인' 인적사항 기재) 후 처리

나. 주택 주소(소재지)·종류 등 목적물 현황

- **(목적물 주소)** 목적물의 주소는 공부(건축물대장 등)를 기준으로 기재하는 것이 적정하고, 일부 표기가 다를 경우라 하더라도 특정이 가능하면 처리 가능하며, **관할 여부를 반드시 확인**
  - 주소를 특정·확인할 수 없을 정도로 명확하지 않은 경우 형식적 하자로 보아 보완 후 처리
    * 목적물 주소가 공부 현황과 맞지 않게 기재(도로명 주소나 지번주소 오류)되었다면 계약서 보완을 요청하고, 일방이 보완하더라도 접수처리 하도록 할 것(주소 오기시 해당 사항을 비고란에 입력)
- **(무허가 건축물 등)** 주택이 무허가 건물이거나 미등기(분양권) 상태라도 임대차 계약 가능
- **(주거용 계약 여부)** 주거용 건축물 임대차 계약 여부를 확인하고, 상가겸용 주택 등 일부가 주거 외 목적 사용 또는 공부상 주거용 건축물이 아니더라도 무방